

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3600/2542

งศรีหรือสี ปานทอง
ยอรุณ ปานทอง

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 525, มาตรา 1336

โจทก์กับ ข.เจ้ามรดก มีบุตรด้วยกัน 2 คน คือจำเลยและ ล.จำเลยรับโอนที่ดินพิพาทตามพินัยกรรมที่ ข.ทำไว้ อันเป็นการได้มาโดยทางมรดกมิใช่รับโอนมาโดยโจทก์ยกให้ โจทก์จึงมิใช่ผู้ให้ที่ดินพิพาทแก่จำเลย โจทก์ไม่มีสิทธิฟ้องเรียกถอนคืนการให้

ปัญหาว่า พินัยกรรมฉบับที่ ข. ทำดังกล่าวมีผลบังคับได้เพียงใดหรือไม่ โจทก์ซึ่งเป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายของ ข. ชอบที่จะไปว่ากล่าวกันเป็นคดีใหม่

การที่โจทก์ลงชื่อให้ความยินยอมในพินัยกรรมของ ข. ก็ถือไม่ได้ว่าโจทก์ทำนิติกรรมยกที่ดินพิพาทให้แก่จำเลย

การที่โจทก์ลงชื่อให้ความยินยอมในพินัยกรรมของ ข. ก็ถือไม่ได้ว่าโจทก์ทำนิติกรรมยกที่ดินพิพาทให้แก่จำเลย

(สุเมธ ตังคจิวงกูร-วิเทพ ศิริพากย์-ประสพสุข บุญเดช)

ศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี - นายคำแหง เกตุมาก
ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ - นางจังหวัด วิเชียรสรรค์

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>